



## EL MARCO DE LA UNIÓN PARA LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS

A fin de garantizar la estabilidad de la unión económica y monetaria, es necesario reforzar el marco para evitar la insostenibilidad de las finanzas públicas. A finales de 2011 entró en vigor, como parte del paquete de seis medidas (*six-pack*), una reforma que modifica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A principios de 2013 entró en vigor otra reforma, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que tiene carácter intergubernamental e incluye el Pacto Presupuestario. En mayo de 2013 entró en vigor, como parte del paquete de dos medidas (*two-pack*), un reglamento relativo a la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios nacionales.

### BASE JURÍDICA

- Artículos 3, 119 a 144, 136, 219 y 282 a 284 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);
- Protocolo (n.º 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo y Protocolo (n.º 13) sobre los criterios de convergencia, anejos al TFUE.

### OBJETIVOS

La arquitectura de la Unión Europea para las políticas presupuestarias tiene como objetivo construir un marco sólido y eficaz en materia de coordinación y supervisión de las políticas presupuestarias de los Estados miembros. Las reformas de la estructura de 2011-2013 son una respuesta directa a la crisis de la deuda soberana, que puso de manifiesto la necesidad de unas normas más estrictas que tuvieran en cuenta los efectos indirectos de unas finanzas públicas insostenibles dentro de la zona del euro. Por lo tanto, en el marco revisado se ha aprovechado la experiencia que proporcionaron los errores iniciales de concepción de la unión monetaria europea y se ha intentado reforzar el principio rector de unas finanzas públicas sólidas, consagrado en el artículo 119, apartado 3, del TFUE.

### RESULTADOS

#### A. Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC)

El Derecho primario de la Unión establece la principal base jurídica para el PEC en los artículos 121 (supervisión multilateral) y 126 del TFUE (procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo), y en el Protocolo n.º 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. El Derecho derivado de la Unión dispone, de forma más



detallada, cómo se tienen que aplicar las normas y los procedimientos establecidos en el Tratado. El 13 de diciembre de 2011 entró en vigor el primer conjunto de medidas de gobernanza económica (*six-pack*), que reforma y modifica las normas del PEC. El PEC modificado establece los principales instrumentos para la supervisión de las políticas presupuestarias de los Estados miembros (vertiente preventiva) y para la corrección del déficit excesivo (vertiente correctora). En su forma actual, el PEC está compuesto por las siguientes medidas:

- Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1055/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, y el Reglamento (UE) n.º 1175/2011, de 16 de noviembre de 2011, que constituye la vertiente preventiva.
- Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1056/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, y el Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, que constituye la vertiente correctora.
- Reglamento (UE) n.º 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro.

Asimismo, el Código de conducta, que es un dictamen del Comité Económico y Financiero (CEF), perteneciente al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, contiene especificaciones sobre la aplicación del PEC y ofrece orientaciones sobre el formato y el contenido de los programas de estabilidad y convergencia. Pese a que el Código de conducta se encuentra oficialmente por debajo del nivel de un reglamento, en la práctica reviste gran importancia porque indica cómo aplicar el PEC. La última versión, fruto del acuerdo en el CEF el 15 de mayo de 2017, contiene especificaciones sobre la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del PEC (a través de las denominadas cláusulas de inversión y reforma estructural y mediante una matriz que indica los periodos económicos buenos y malos dentro de la vertiente preventiva del PEC). Dichas especificaciones se basan en la Posición Común sobre flexibilidad en el marco del PEC acordada por el CEF en noviembre de 2015, que fue refrendada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros en febrero de 2016; el debate al respecto había a su vez tenido como punto de partida la Comunicación de la Comisión sobre flexibilidad de enero de 2015. Por otra parte, el Código de conducta incluye en su versión actual dos dictámenes del CEF de noviembre de 2016 en los que se pone un mayor énfasis en el valor de referencia para el gasto, si bien el indicador del saldo estructural sigue siendo un elemento determinante del marco de supervisión presupuestaria.

## 1. Vertiente preventiva del PEC

El objetivo de la vertiente preventiva es garantizar la solidez de las finanzas públicas mediante la supervisión multilateral, conforme a lo dispuesto en el artículo 121



del TFUE. El Reglamento (CE) n.º 1466/97, en su versión modificada, y el nuevo Reglamento (UE) n.º 1173/2011 constituyen las bases de la legislación derivada.

Un concepto clave en materia de supervisión y orientación es el objetivo presupuestario a medio plazo específico de cada país. Dicho objetivo tiene que situarse entre el – 1 % del PIB y el equilibrio o el superávit, ajustado en función de los efectos cíclicos y las medidas puntuales de carácter provisional. Este objetivo debe revisarse cada tres años, o cuando se lleven a cabo importantes reformas estructurales que afecten a la situación presupuestaria. Los instrumentos principales de la vertiente preventiva del PEC son los programas de estabilidad y convergencia.

#### Programas de estabilidad y convergencia

**Presentación:** como parte de la supervisión multilateral prevista en el artículo 121 del TFUE, los Estados miembros tienen que presentar todos los años en abril a la Comisión y al Consejo un programa de estabilidad (en el caso de los Estados miembros de la zona del euro) o un programa de convergencia (en el caso de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro). Los programas de estabilidad han de incluir, entre otros aspectos, el objetivo presupuestario a medio plazo, la trayectoria de ajuste hacia dicho objetivo y un análisis hipotético en el que se examinen los efectos de los cambios en los principales supuestos económicos subyacentes sobre la situación presupuestaria. Los cálculos deben basarse en las hipótesis macropresupuestarias más probables (o prudentes). Estos programas se publican.

**Evaluación:** el Consejo estudia los programas basándose en la evaluación de la Comisión y del CEF. En particular, se comprueban los avances realizados con vistas a la consecución del objetivo presupuestario a medio plazo. Como novedad en su versión modificada, el PEC establece la consideración explícita de la evolución del gasto en la evaluación.

**Dictamen:** basándose en una recomendación de la Comisión y tras consultar el CEF, el Consejo emite un dictamen sobre los programas. En su dictamen, el Consejo puede pedir a los Estados miembros que ajusten los programas. El dictamen forma parte integral de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo al final de cada Semestre Europeo.

**Supervisión:** la Comisión y el Consejo supervisan la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia.

**Alerta rápida:** si se observan importantes desviaciones respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, la Comisión dirige una advertencia al Estado miembro de que se trate, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE [artículos 6 y 10 del Reglamento (CE) n.º 1466/97 modificado]. Esta advertencia adopta la forma de una recomendación del Consejo en la que se solicita que el Estado miembro en cuestión realice los ajustes necesarios en sus políticas.

**Sanciones:** en relación con los Estados miembros de la zona del euro, el PEC modificado también prevé la posibilidad de imponer sanciones en forma de un depósito con intereses que asciende al 0,2 % del PIB correspondiente al ejercicio precedente cuando el Estado miembro en cuestión no adopte las medidas de ajuste adecuadas.



Asimismo, se prevé la posibilidad de imponer multas por la manipulación de los datos de déficit o de deuda.

Semestre Europeo: la presentación y la evaluación de los programas de estabilidad y convergencia forman parte del Semestre Europeo, que es un proceso más amplio de coordinación de las políticas económicas dentro de la Unión Europea en el cual se incluye la vertiente preventiva del PEC.

## 2. Vertiente correctora del PEC

### Procedimiento de déficit excesivo (PDE)

El objetivo del PDE es evitar el déficit excesivo y garantizar su pronta corrección. El PDE se rige por el artículo 126 del TFUE, el Protocolo n.º 12 anejo al Tratado, el Reglamento (CE) n.º 1467/97 en su versión modificada y el nuevo Reglamento (UE) n.º 1173/2011.

De conformidad con el PEC modificado, este procedimiento se activa en virtud del criterio de déficit o de deuda:

- Criterio de déficit: se considera que el déficit de las administraciones públicas es excesivo si es superior al valor de referencia del 3 % del PIB a precios de mercado.
- Criterio de deuda: la deuda es superior al 60 % del PIB y, en los tres últimos años, no se ha logrado el objetivo de reducción anual de una veinteava parte de la deuda por encima del umbral del 60 %.

Asimismo, el Reglamento modificado incluye disposiciones que clarifican cuándo un déficit superior al valor de referencia señalado se considerará excepcional (cuando por ejemplo obedezca a una circunstancia inusual o a una grave recesión económica) o temporal (cuando las previsiones indiquen que el déficit disminuirá por debajo del valor de referencia tras la finalización de la circunstancia inusual o recesión).

El artículo 126, apartados 3 a 6, del TFUE establece el procedimiento para valorar el déficit excesivo y tomar una decisión al respecto. Si un Estado miembro no cumple por lo menos uno de los dos criterios, o existe el riesgo de que no lo cumpla, la Comisión elabora un informe. El CEF emite un dictamen sobre este informe. Si la Comisión considera que un Estado miembro presenta o puede presentar un déficit excesivo, remite un dictamen a dicho Estado miembro e informa al Consejo. Basándose en una propuesta de la Comisión, el Consejo toma la decisión definitiva respecto a si existe un déficit excesivo (artículo 126, apartado 6, del TFUE) y, a continuación, sobre la base de una recomendación de la Comisión, adopta una recomendación dirigida al Estado miembro de que se trate (artículo 126, apartado 7, del TFUE) para exigir la adopción de medidas eficaces tendentes a reducir el déficit, estableciendo un plazo máximo de seis meses. Si el Consejo determina que no se han adoptado dichas medidas, podrá hacer pública su recomendación (artículo 126, apartado 8, del TFUE). Si un Estado miembro sigue negándose a seguir las recomendaciones, el Consejo puede formularle una advertencia para que adopte, en un plazo determinado, las medidas adecuadas (artículo 126, apartado 9, del TFUE).

Sanciones: el PDE también prevé sanciones en caso de incumplimiento (artículo 126, apartado 11, del TFUE). Por lo que respecta a los Estados miembros de la zona del euro, por regla general, esta sanción es una multa, que presenta un componente fijo



(0,2 % del PIB) y un componente variable (hasta un máximo del 0,5 % del PIB para la suma de ambos componentes).

Se prevén sanciones complementarias para los Estados miembros de la zona del euro en el Reglamento (UE) n.º 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro. Las sanciones se imponen en diferentes fases del PDE e implican la constitución de depósitos sin intereses del 0,2 % y la imposición de una multa del 0,2 % del PIB correspondiente al ejercicio precedente. Conforme a lo dispuesto en dicho Reglamento, también se prevén sanciones por manipulación de estadísticas.

## **B. Pacto Presupuestario**

En la reunión del Consejo Europeo de marzo de 2012, todos los Estados miembros, excepto el Reino Unido y Chequia (Croacia tampoco lo firmó ni antes ni después de su adhesión a la Unión el 1 de julio de 2013), firmaron el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG), que tiene carácter intergubernamental y cuyo componente fiscal es el Pacto Presupuestario. El Pacto Presupuestario establece que la «regla de oro» del equilibrio presupuestario, con un límite mínimo del déficit estructural del 0,5 % del PIB (si la deuda pública es inferior al 60 % del PIB, este límite mínimo se fija en un 1 % del PIB), ha de quedar consagrada en la legislación nacional, preferiblemente a nivel constitucional (freno del endeudamiento). Los Estados miembros pueden interponer recurso contra otros Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aquellos casos en los que dicha regla no se haya aplicado adecuadamente. Entre las disposiciones adicionales se incluyen la activación automática del mecanismo de corrección y las normas de obligado cumplimiento para los países sometidos a un PDE. Por otra parte, únicamente aquellos Estados miembros que hayan firmado el Pacto Presupuestario podrán recibir asistencia financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

## **C. Otras reformas para reforzar la gobernanza económica en la zona del euro**

Las reformas de 2011-2013 de la gobernanza económica de la Unión y del marco de las políticas presupuestarias abarcan, aparte de las normas revisadas del PEC y del TECG intergubernamental, dos Reglamentos cuyo propósito es reforzar la gobernanza económica en la zona del euro (el *two-pack*):

- Reglamento (UE) n.º 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro.
- Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades.

El primero de estos Reglamentos tiene por principal objeto establecer calendarios presupuestarios comunes para todos los Estados miembros de la zona del euro, así como normas para el seguimiento y la evaluación de los planes presupuestarios de los Estados miembros por parte de la Comisión. En el caso de que se produzcan graves



incumplimientos de las normas del PEC, la Comisión puede solicitar la revisión de los planes. Además, se estipula que los Estados miembros de la zona del euro que estén sometidos a un PDE deben presentar un programa de asociación económica en el que detallen las medidas políticas y las reformas estructurales necesarias para lograr una corrección eficaz y duradera del déficit excesivo. El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, un dictamen sobre dicho programa.

El otro Reglamento, que afecta a los Estados miembros que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades en relación con su estabilidad financiera, establece normas para el reforzamiento de la supervisión, la ayuda financiera y la supervisión posterior al programa (en tanto en cuanto no se haya reembolsado como mínimo el 75 % de la ayuda financiera recibida).

## **PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO**

El Parlamento Europeo es colegislador por lo que respecta al establecimiento de normas relativas a la supervisión multilateral (artículo 121, apartado 6, del TFUE), y se le consulta sobre el Derecho derivado relacionado con la aplicación del PDE (artículo 126, apartado 14, del TFUE). El PEC modificado contiene un nuevo instrumento, el diálogo económico, que concede al Parlamento un papel destacado en el actual marco de las políticas presupuestarias, ya que faculta a la comisión competente del Parlamento a invitar a un intercambio de puntos de vista al presidente del Consejo, a la Comisión, al presidente del Consejo Europeo, al presidente del Eurogrupo y, si procede, a un Estado miembro. El Parlamento es asimismo informado periódicamente sobre la aplicación de los Reglamentos. Por otra parte, los poderes de la Comisión para imponer requisitos de información adicionales en el marco del nuevo Reglamento para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para garantizar la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro han pasado a ser renovables cada tres años, pudiendo el Parlamento o el Consejo revocar dichos poderes.

Jost Angerer  
10/2018







Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament  
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa  
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament  
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European  
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

## LA SUPERVISIÓN MACROECONÓMICA

En la última década, la Unión ha experimentado considerables desequilibrios macroeconómicos (que han acentuado los efectos negativos de la crisis financiera que comenzó en 2008) e importantes divergencias en términos de competitividad (que han impedido la aplicación efectiva de medidas comunes en materia de política monetaria). En 2011 se creó el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), un mecanismo de supervisión y ejecución que tiene por objetivo facilitar la detección y corrección temprana de tales desequilibrios en los Estados miembros prestando una atención específica a los desequilibrios con posibles efectos de contagio a otros Estados miembros.

### BASE JURÍDICA

- Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE);
- Artículos 119, 121 y 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

### OBJETIVOS

El procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) es un mecanismo de supervisión y ejecución que tiene por objeto prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos en la Unión. La supervisión emprendida forma parte del Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas ([2.6.4](#)).

Dicha supervisión se basa en los siguientes elementos:

1. Informe sobre el mecanismo de alerta, elaborado por la Comisión y basado en un [cuadro](#) de indicadores y umbrales. Los indicadores del cuadro se refieren a desequilibrios externos (balanza por cuenta corriente, posición de inversión internacional neta, tipo de cambio efectivo real, variación de las cuotas de exportación y costes laborales unitarios) y desequilibrios internos (precio de la vivienda, flujo de crédito del sector privado, deuda del sector privado, deuda pública, tasa de desempleo y variación de los pasivos del sector financiero, así como otros indicadores relativos al empleo y el desempleo). Para cada uno de los indicadores se ha establecido un umbral que señala la posible aparición de un problema específico; algunos umbrales son diferentes para los Estados miembros de la zona del euro y los no pertenecientes a dicha zona. Si un Estado miembro supera varios umbrales, la Comisión lleva a cabo un examen exhaustivo, es decir, un análisis económico más minucioso para determinar si es probable que



aparezcan desequilibrios macroeconómicos o si estos ya existen, y si se han corregido dichos desequilibrios.

2. Recomendaciones preventivas. Si, a tenor de los resultados del examen exhaustivo, la Comisión llega a la conclusión de que existen desequilibrios macroeconómicos, debe informar al Parlamento, al Consejo y al Eurogrupo. El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, puede dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 121, apartado 2, del TFUE. Estas recomendaciones preventivas del PDM forman parte de las recomendaciones específicas por país que, dentro del Semestre Europeo, el Consejo dirige todos los años en julio a cada Estado miembro.
3. Recomendaciones de correcciones en el marco del procedimiento de desequilibrio excesivo. Si, a tenor del examen exhaustivo, la Comisión concluye que el Estado miembro en cuestión presenta desequilibrios excesivos, debe informar al Parlamento, al Consejo, al Eurogrupo, a las Autoridades Europeas de Supervisión pertinentes y a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, puede adoptar, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE, una recomendación en la que constate la existencia de un desequilibrio excesivo y recomiende al Estado miembro de que se trate que tome medidas correctoras. La recomendación del Consejo debe determinar la naturaleza y repercusiones de los desequilibrios y especificar un conjunto de recomendaciones de actuación que deberán seguirse, junto con el plazo de que dispone el Estado miembro de que se trate para presentar un plan de medidas correctoras.
4. Planes de medidas correctoras. Todo Estado miembro que sea objeto de un procedimiento de desequilibrio excesivo debe presentar un plan de medidas correctoras dentro del plazo establecido en la recomendación del Consejo. Sobre la base de un informe de la Comisión, el Consejo debe valorar el plan de medidas correctoras en los dos meses siguientes a su presentación.
5. Evaluación de las medidas correctoras. Sobre la base de un informe de la Comisión, el Consejo debe valorar si el Estado miembro en cuestión ha tomado las medidas correctoras recomendadas. Si considera que el Estado miembro no ha tomado tales medidas, el Consejo, partiendo de una recomendación de la Comisión, debe adoptar una decisión (basada en una votación por mayoría cualificada inversa) en la que se constate el incumplimiento, junto con una recomendación en la que se fijen nuevos plazos para la adopción de medidas correctoras. En este caso, el Consejo debe informar al Consejo Europeo.
6. Posibles sanciones económicas. Los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro que no atiendan a las recomendaciones elaboradas en el marco del procedimiento de desequilibrio excesivo pueden ser objeto de sanciones graduales, que van desde un depósito con intereses hasta multas anuales. El importe del depósito con intereses o de la multa debe ser equivalente al 0,1 % del PIB nacional.





## RESULTADOS

Desde la implantación del [PDM](#) en 2012, en lo que a número de Estados miembros respecta:

- Los que son objeto de un examen exhaustivo pasaron de doce en 2012 a diecinueve en 2016 para bajar esta cifra a doce en 2018;
- Los que se estima que experimentan desequilibrios aumentaron entre 2012 y 2015, pasando de doce a dieciséis, pero en 2018 se han quedado en once;
- Los que se estima que [experimentan desequilibrios excesivos](#), de los cuales no había ninguno en 2012, eran seis en 2017, pero en 2018 se han reducido a tres.

La Comisión todavía no ha propuesto el inicio de procedimiento de desequilibrio excesivo alguno, y ello a pesar de que el Consejo y el Banco Central Europeo han pedido que se utilice plenamente dicho procedimiento, aplicando cuando corresponda el componente corrector.

Todos los Estados miembros con desequilibrios son objeto de un [seguimiento específico](#), más estricto si se trata de países con desequilibrios excesivos, el cual implica diálogos con las autoridades nacionales, misiones de expertos e informes periódicos de evolución. Todo ello debería asimismo contribuir al seguimiento de la aplicación de las recomendaciones específicas por país en los Estados miembros en cuestión.

Si se estima que un Estado miembro se encuentra en peligro de experimentar desequilibrios macroeconómicos, puede fundamentarse en el PDM la totalidad o parte de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo en el marco del Semestre Europeo. Con el paso de los años ha ido aumentando el número de recomendaciones de este tipo, si bien no puede decirse lo mismo de su [grado de aplicación](#).

## PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento pasa a ser colegislador en el establecimiento de normas de supervisión multilateral (artículo 121, apartado 6, del TFUE).

Mediante los actos legislativos relativos a la supervisión macroeconómica se ha establecido el llamado «diálogo económico». Con objeto de mejorar el [diálogo entre las instituciones](#) de la Unión, en particular el Parlamento, el Consejo y la Comisión, y de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, la comisión competente del Parlamento puede invitar al presidente del Consejo, a la Comisión, al presidente del Consejo Europeo o al presidente del Eurogrupo a que comparezcan para debatir sus respectivas decisiones o presentar sus actividades en el marco del Semestre Europeo. Dentro de este diálogo, el Parlamento también puede ofrecer la posibilidad de un [intercambio de puntos de vista con un Estado miembro](#) objeto de una recomendación del Consejo en el marco del procedimiento de desequilibrio excesivo.



A finales de otoño, el Parlamento emite su dictamen acerca del ciclo del Semestre Europeo en curso (incluidas las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo), tomando asimismo en consideración los resultados de una reunión conjunta con los representantes de las comisiones competentes de los Parlamentos nacionales.

En el marco del PDM, la Comisión colabora con el Parlamento y el Consejo a la hora de determinar el conjunto de indicadores macroeconómicos que debe incluirse en el cuadro de indicadores empleado para supervisar los posibles desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros.

El Parlamento fomenta la participación de los Parlamentos nacionales a través de reuniones anuales con miembros de las comisiones pertinentes de estos. Asimismo, en consonancia con las disposiciones jurídicas y políticas de cada Estado miembro, los Parlamentos nacionales deben tener una adecuada participación en el Semestre Europeo y en la preparación de los programas de estabilidad, los programas de convergencia y los programas nacionales de reforma, con el fin de reforzar la transparencia, la apropiación y la responsabilidad respecto de las decisiones que se adopten.

Alice Zoppè  
10/2018





## LA ASISTENCIA FINANCIERA A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN

El objetivo de los mecanismos de asistencia financiera europeos es proteger la estabilidad financiera de la Unión y de la zona del euro, pues las dificultades financieras en un Estado miembro pueden tener repercusiones significativas en la estabilidad macrofinanciera de otros Estados miembros. La asistencia financiera está vinculada a la condicionalidad macroeconómica (se trata de un crédito y no de una transferencia presupuestaria), a fin de garantizar que los Estados miembros receptores de la ayuda apliquen las reformas presupuestarias, económicas, estructurales y de supervisión necesarias. Las reformas se acuerdan y se definen en documentos específicos (memorandos de entendimiento) que se publican en el sitio web de la [Comisión](#).

### MARCO JURÍDICO PRIMARIO

- Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE)
- Artículos 2 a 5, 119 a 144 y 282 a 284 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
- Protocolos 4, 12, 13 y 14 anejos al TFUE.

### OBJETIVOS

Los mecanismos para facilitar asistencia financiera a los Estados miembros están concebidos para proteger la estabilidad financiera de la Unión y de la zona del euro. Constituyen elementos fundamentales para un marco económico y de gobernanza más fuerte con vistas a la unión económica y monetaria ([2.6.4](#)).

### RESULTADOS

**A.** En mayo de 2010, los Estados miembros de la Unión constituyeron un mecanismo temporal de estabilización a fin de proteger su estabilidad financiera en el contexto de la crisis de deuda soberana. Incluye los dos programas de préstamos siguientes:

1. El Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF)

En el marco del MEEF, la Comisión puede contraer empréstitos por un total de 60 000 millones de euros en los mercados financieros en nombre de la Unión con una garantía



implícita del presupuesto de la UE. El MEEF puede facilitar asistencia a todos los Estados miembros de la Unión.

Este mecanismo se ha activado para [Irlanda, Portugal y Grecia](#).

Desde la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el MEEF sigue en vigor a fin de hacer frente, en especial, a situaciones excepcionales en las que su utilización sea necesaria por motivos prácticos, financieros o de procedimiento, en general antes de la asistencia financiera del MEDE o junto a esta.

## **2. La Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF)**

La FEEF, que crearon los Estados miembros de la zona del euro como mecanismo temporal, dispone de una capacidad efectiva de concesión de préstamos de 440 000 millones de euros. Los préstamos están financiados por los bonos de la FEEF y otros instrumentos de deuda en los mercados financieros, y están garantizados por los accionistas (los Estados miembros de la zona del euro).

La facilidad se activó para Irlanda, Portugal y Grecia. Desde la creación del MEDE, la FEEF ha dejado de ofrecer asistencia financiera.

**B.** En octubre de 2012 se creó un mecanismo de ayuda primario en forma de Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que se constituyó mediante un tratado intergubernamental (es decir, fuera del marco jurídico de la Unión).

El MEDE es actualmente el único instrumento permanente de [asistencia financiera](#) para los Estados miembros de la zona del euro. Su capacidad efectiva de concesión de préstamos es de 500 000 millones de euros. Los préstamos están financiados por los empréstitos del MEDE en los mercados financieros y están garantizados por los accionistas (los Estados miembros de la zona del euro).

El MEDE ha facilitado asistencia financiera a España, Chipre y Grecia.

El [6 de diciembre de 2017](#), la Comisión presentó una propuesta para transformar el MEDE en un Fondo Monetario Europeo (FME). Este nuevo organismo estaría integrado en el marco jurídico de la Unión y, al mismo tiempo, mantendría la esencia de las estructuras institucionales y financieras del MEDE. Asimismo, el FME proporcionaría el mecanismo de protección común para el Fondo Único de Resolución (FUR) como parte de la unión bancaria.

**C.** En mayo de 2013 entró en vigor el paquete de dos medidas, que consta de los Reglamentos (UE) n.º 472/2013 y n.º 473/2013, de aplicación a los Estados miembros cuya moneda es el euro. Es uno de los elementos constitutivos de un marco económico y de gobernanza más fuerte dentro de la UEM.

En concreto, el [Reglamento \(UE\) n.º 472/2013](#) refuerza los procedimientos de seguimiento y supervisión de los Estados miembros que atraviesan o se enfrentan a dificultades graves en relación con la estabilidad financiera o la sostenibilidad de sus finanzas públicas.

En el marco de dicho reglamento, la Comisión puede decidir someter a un Estado miembro a vigilancia reforzada en caso de que exista el riesgo de que sus dificultades en materia de estabilidad financiera se contagien al resto de la zona del euro. Un Estado miembro que solicite asistencia financiera tiene que preparar un proyecto de



programa de ajuste macroeconómico de acuerdo con la Comisión (en coordinación con el BCE y, cuando proceda, con el FMI).

De esta manera, la asistencia financiera está vinculada a una condicionalidad macroeconómica, un conjunto de medidas destinadas a combatir las fuentes de inestabilidad. De este modo, se garantiza que los Estados miembros que reciban la asistencia emprendan las reformas necesarias en los ámbitos presupuestario, económico, estructural y de supervisión.

La asistencia financiera se desembolsa en tramos y, por ello, puede suspenderse si el Estado miembro beneficiario no cumple las obligaciones especificadas en el programa de ajuste.

#### **D. El mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos**

Desde febrero de 2002, el mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos ha estado disponible para los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro y que experimenten restricciones financieras exteriores o graves amenazas de sufrirlas.

Los préstamos adoptan habitualmente la forma de asistencia financiera a medio plazo, normalmente en cooperación con el FMI. La asistencia financiera está sujeta a la aplicación de políticas destinadas a solucionar problemas económicos subyacentes.

### **PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Con la adopción del paquete de dos medidas, el Parlamento ha contribuido a crear un marco jurídico de la Unión para la mejora de la gobernanza económica en la zona del euro, en términos de vigilancia presupuestaria y también del procedimiento de toma de decisiones y de supervisión de los Estados miembros sometidos a un programa de ajuste macroeconómico.

Además, este paquete atribuye al Parlamento un papel de control más estricto, en el sentido de que la comisión competente puede invitar a las instituciones interesadas (la Comisión, el Consejo, el Eurogrupo, el BCE y el FMI) a que entablen diálogos económicos con el Parlamento. La comisión competente del Parlamento Europeo tiene derecho a ser informada en varios casos, es decir, en la preparación y la aplicación de un programa de ajuste macroeconómico.

Cristina Dias  
10/2018







## LA UNIÓN BANCARIA

La unión bancaria se creó como respuesta a la crisis financiera y consta actualmente de dos elementos: el [Mecanismo Único de Supervisión](#) (MUS) y el [Mecanismo Único de Resolución](#) (MUR). El MUS supervisa los bancos de mayor tamaño e importancia de la zona del euro directamente a escala europea, mientras que la finalidad del MUR es la resolución de los bancos en dificultades de una manera ordenada y con costes mínimos para los contribuyentes y para la economía real. Se está debatiendo un tercer elemento, el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

### BASE JURÍDICA

Artículos 114 y 127, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

### OBJETIVOS

La unión bancaria es un complemento fundamental de la unión económica y monetaria (UEM) y del mercado interior, ya que armoniza la responsabilidad relativa a la supervisión, la resolución y la financiación en el ámbito de la Unión y obliga a los bancos de la zona del euro a cumplir las mismas normas. En concreto, dichas normas garantizan que los bancos asuman riesgos calculados y que, cuando se equivoquen, paguen por sus pérdidas y afronten la posibilidad del cierre, a la vez que se minimiza el coste para el contribuyente.

### RESULTADOS

#### A. Hoja de ruta para la unión bancaria

En diciembre de 2012, el presidente del Consejo Europeo, en estrecha colaboración con los presidentes de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo (BCE) y del Eurogrupo, elaboró una hoja de ruta específica con plazos determinados para lograr una auténtica UEM. Una de las partes esenciales de esta hoja de ruta era la creación de un marco financiero más integrado, es decir, la unión bancaria.

#### B. Acuerdo sobre el MUS

En marzo de 2013, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo político para establecer el primer pilar de la unión bancaria, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que abarca todos los bancos de la zona del euro. Los Estados miembros que no pertenezcan a la zona del euro pueden adherirse si lo desean. El MUS, operativo desde el 4 de noviembre de 2014, se ha ubicado en el seno del BCE y se ocupa de



la supervisión directa de los grupos bancarios de mayor tamaño y relevancia (127 entidades en noviembre de 2016), mientras que los supervisores nacionales siguen supervisando al resto de bancos, aunque bajo la responsabilidad final del BCE. Los criterios para determinar si un banco se considera significativo (y, por tanto, queda bajo la supervisión directa del BCE) se definen en el Reglamento del MUS y en el Reglamento marco del MUS y tienen que ver con el tamaño, la importancia económica, las actividades transfronterizas y la necesidad de apoyo público directo del banco en cuestión. En paralelo a la elaboración de dichos criterios, el número concreto de bancos supervisados directamente por el BCE puede variar con el tiempo; además, el BCE puede decidir en cualquier momento clasificar un banco como significativo a fin de garantizar que se apliquen con coherencia unas normas de supervisión estrictas.

Con el fin de evitar posibles conflictos de intereses, la separación organizativa y operativa de las funciones del BCE en los ámbitos de la supervisión y de la política monetaria se rige por normas claras.

### **C. Evaluaciones exhaustivas y pruebas de resistencia**

Antes de asumir sus responsabilidades de supervisión, el BCE llevó a cabo una evaluación exhaustiva que consistió en una revisión de la calidad de los activos y pruebas de resistencia. El objetivo era lograr una mayor transparencia en los balances de los bancos con miras a garantizar un punto de partida fiable. Los resultados, publicados el 27 de octubre de 2014, mostraron que 25 de los 130 bancos participantes presentaban un déficit de capital. Aunque algunas carencias se habían subsanado antes de la publicación, todos los bancos tuvieron que presentar planes de capitalización al BCE en los que indicaran cómo tenían previsto colmar las lagunas durante 2015.

Como se ha dicho, el número concreto de bancos supervisados directamente por el BCE varía con el tiempo. Todos los bancos que se añaden a la lista de entidades supervisadas se someten a un tipo similar de «chequeo de salud financiera»; en 2015, nueve bancos se sometieron a evaluaciones exhaustivas, y en cinco de ellos se detectaron déficits de capital de distinta magnitud. En 2016, el BCE llevó a cabo una evaluación exhaustiva de otros cuatro bancos de Irlanda, Italia, Letonia y Eslovenia. Los resultados correspondientes a los bancos irlandés, italiano y esloveno se publicaron en noviembre de 2016 y ninguno de los tres presentaba un déficit de capital.

En 2018, el BCE examinará 37 bancos de la zona del euro como parte de las pruebas de resistencia a escala de la Unión para 2018 realizadas con la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y coordinada por esta. Los resultados de las pruebas de resistencia, que se publicarán a principios de noviembre, proporcionarán a las partes interesadas y al público información sobre la resiliencia de los bancos y su capacidad de amortiguar las perturbaciones. El 5 de mayo de 2018 ya se publicaron por separado los resultados de las mismas pruebas de resistencia de cuatro bancos griegos, de modo que estuvieran disponibles antes de la expiración del tercer programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad para Grecia.



## D. MUR

En marzo de 2014, el Parlamento y el Consejo lograron un acuerdo político para la creación del segundo pilar de la unión bancaria, el Mecanismo Único de Resolución (MUR). El principal objetivo del MUR es garantizar que las quiebras bancarias que puedan suceder en un futuro en la unión bancaria se gestionen de forma eficiente, con costes mínimos para el contribuyente y la economía real. El ámbito de actuación del MUR es idéntico al del MUS, es decir, una autoridad central, la Junta Única de Resolución (JUR), es la responsable final de la decisión de iniciar la resolución de un banco, mientras que la decisión operativa se aplicará en cooperación con las autoridades nacionales de resolución. La JUR inició su trabajo como organismo autónomo de la Unión el 1 de enero de 2015 y es plenamente operativa desde enero de 2016.

El 7 de junio de 2017, la JUR adoptó su primera decisión de resolución en el caso del Banco Popular. El 23 de junio de 2017, la JUR decidió no tomar medidas de resolución en relación con la Banca Popolari di Vicenza y Veneto Banca, y el 24 de febrero de 2018 llegó a la misma decisión en relación con el ABLV Bank AS y su filial ABLV Bank Luxembourg S.A.

## E. FUR

Las normas que rigen la unión bancaria tienen por objeto asegurar que sean, en primer lugar, los bancos y sus accionistas quienes financien las resoluciones y, si es necesario, también parcialmente los acreedores del banco. No obstante, también se dispondrá de otra fuente de financiación a la que se podrá recurrir si las contribuciones de los accionistas y las de los acreedores del banco no son suficientes: el Fondo Único de Resolución (FUR), que administra la JUR. Una vez que el FUR alcance el nivel de financiación previsto, dispondrá de unos 55 000 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente el 1 % de los depósitos cubiertos en la zona del euro. Los bancos abonarán las contribuciones al FUR a lo largo de ocho años. En diciembre de 2015, los Estados miembros que participan en la unión bancaria acordaron poner en marcha un sistema de mecanismos de financiación puente, facilitando líneas de crédito individuales nacionales para respaldar sus propios compartimentos nacionales en el FUR en caso de déficit de financiación. El 24 de julio de 2018, la JUR anunció que había recaudado otros 7 500 millones EUR a través de las aportaciones *ex ante* anuales al Fondo Único de Resolución, que de este modo acumula un total de 24 900 millones EUR.

## F. DRRB

Las nuevas normas en cuanto al reparto de la carga que se aplican en caso de resoluciones bancarias se definen en la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB), aprobada por el Parlamento en abril de 2014. Contempla maneras para que pueda efectuarse una resolución de los bancos con problemas sin necesidad de que los contribuyentes los rescaten, en aplicación del principio de que las pérdidas deben asumirlas, en primer lugar, los accionistas y acreedores, en lugar de recurrir a los fondos estatales. Actualmente están en curso procedimientos legislativos para modificar la Directiva, con el fin, en particular, de incorporar las normas internacionales sobre las capacidades de absorción de pérdidas y de recapitalización: el 19 de junio



de 2018, el Comité de Asuntos Económicos (ECON) del Parlamento Europeo aprobó su informe final, que está a la espera de la primera lectura en el Pleno.

#### **G. DRC/RRC**

Mediante los requisitos mínimos de capital se fija cuánto capital debe mantener un banco para que se considere seguro operar con él y sea capaz de afrontar por sí solo las pérdidas operativas. La crisis financiera demostró que los requisitos mínimos de capital que exigía la regulación anterior eran, de hecho, demasiado bajos en un contexto de crisis grave. Por lo tanto, se acordó a escala internacional aumentar los umbrales mínimos respectivos (principios de Basilea III). En abril de 2013, el Parlamento aprobó dos actos jurídicos que integran en el Derecho de la Unión los requisitos prudenciales de capital aplicables a los bancos: la [cuarta Directiva sobre requisitos de capital \(DRC\)](#) y el [Reglamento sobre requisitos de capital \(RRC\)](#). La DRC y el RRC entraron en vigor el 1 de enero de 2014.

Se fortalece la igualdad de condiciones en el mercado único al aplicar un código normativo único a todos los bancos de la Unión. En los actos jurídicos que aprobó el Parlamento, quedaban por resolver algunos detalles técnicos. Por lo tanto, se otorgaron poderes a la Comisión para elaborar actos legislativos complementarios (las denominadas medidas de nivel 2) que concreten los detalles técnicos que faltan. Estas medidas de nivel 2 son una parte importante del trabajo en la actual legislatura (2014-2019).

El 23 de noviembre de 2016, la Comisión presentó un paquete exhaustivo de reformas para modificar las normas definidas en la DRC y el RRC. En el Parlamento, las dos propuestas legislativas para la modificación de la DRC y del RRC se han negociado en paralelo. La Comisión ECON aprobó su informe completo sobre las propuestas de modificación el 19 de junio de 2018.

#### **H. SEGD**

El 24 de noviembre de 2015, la Comisión presentó una [propuesta legislativa](#) con la que buscaba añadir un nuevo elemento a la unión bancaria, a saber, el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD). La propuesta de la Comisión se basa en los sistemas nacionales de garantía de depósitos existentes y recomienda la introducción gradual del SEGD. La propuesta está concebida como neutra, desde el punto de vista de los costes, para el conjunto del sector bancario (si bien se exigirá a los bancos con más riesgos una contribución superior a la de bancos más seguros) y se recomiendan garantías y medidas complementarias para reducir los riesgos bancarios.

El Parlamento Europeo ha puesto en marcha su procedimiento interno relativo a esta cuestión. La ponente publicó su [proyecto de informe](#) sobre el SEGD el 4 de noviembre de 2016.

### **PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Como respuesta a la hoja de ruta sobre una auténtica UEM, el 20 de noviembre de 2012, el Parlamento aprobó una Resolución titulada «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», con recomendaciones a la Comisión para la creación de una verdadera unión bancaria. Con la adopción en 2013 y 2014 de los actos legislativos



relativos al MUS, al MUR, a los sistemas de garantía de depósitos, a la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y a la cuarta DRC, el Parlamento contribuyó de forma significativa a la creación de una auténtica unión bancaria.

Dichos actos legislativos conceden al Parlamento una función en el control de las instituciones de reciente creación. El BCE responde de su papel de supervisión (por ejemplo, del MUS) ante el Parlamento y el Consejo. La rendición de cuentas ante el Parlamento se detalla en un [Acuerdo Interinstitucional](#) suscrito entre este y el BCE.

Hasta el momento, se han celebrado doce [audiencias públicas ordinarias de la presidenta del MUS](#) en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (los días [18 de marzo de 2014](#), [3 de noviembre de 2014](#), [31 de marzo de 2015](#), [19 de octubre de 2015](#), [22 de marzo de 2016](#), [13 de junio de 2016](#), [9 de noviembre de 2016](#), [23 de marzo de 2017](#), [19 de junio de 2017](#), [9 de noviembre de 2017](#), [26 de marzo de 2018](#) y [19 de junio de 2018](#)).

El mismo procedimiento se aplica a la Junta Única de Resolución, cuyo presidente comparece al menos una vez cada año natural en una audiencia convocada por la comisión competente del Parlamento en la que se analiza el desempeño de las funciones de resolución por parte de la Junta. Hasta el momento, se han celebrado nueve [audiencias públicas de la JUR](#) en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (los días [16 de junio de 2015](#), [28 de enero de 2016](#), [13 de julio de 2016](#), [5 de diciembre de 2016](#), [22 de marzo de 2017](#), [11 de julio de 2017](#), [4 de diciembre de 2017](#), [20 de marzo de 2018](#) y [11 de julio de 2018](#)).

Los detalles sobre la rendición de cuentas de la JUR ante el Parlamento y las modalidades prácticas correspondientes figuran en un [Acuerdo Interinstitucional](#) suscrito entre el Parlamento y la JUR que se publicó el 24 de diciembre de 2015.

Marcel Magnus  
10/2018





Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament  
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa  
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament  
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European  
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

## EL SISTEMA EUROPEO DE SUPERVISIÓN FINANCIERA (SESF)

El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) es un sistema de autoridades microprudenciales y macroprudenciales de múltiples niveles que incluye la [Junta Europea de Riesgo Sistémico](#), las tres Autoridades Europeas de Supervisión y los supervisores nacionales. El SESF tiene como objetivo garantizar una supervisión financiera uniforme y coherente dentro de la Unión. En la actualidad este sistema de supervisión está experimentando cambios a raíz de la introducción de la unión bancaria y de la salida del Reino Unido de la Unión.

### BASE JURÍDICA

Artículos 114 y 127, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

### ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

De conformidad con las recomendaciones formuladas en [el informe](#) a cargo del grupo de expertos de Jacques de Larosière sobre la forma de reforzar el dispositivo europeo de supervisión, el SESF se introdujo en 2010 y se puso en marcha el 1 de enero de 2011. El SESF está compuesto por la [Junta Europea de Riesgo Sistémico](#) (JERS), las tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES), a saber: la [Autoridad Bancaria Europea](#) (ABE), la [Autoridad Europea de Valores y Mercados](#) (AEVM) y la [Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación](#) (AESPJ), y los supervisores nacionales.

El principal objetivo del SESF consiste en velar por que las normas aplicables al sector financiero se implanten adecuadamente en todos los Estados miembros con el fin de preservar la estabilidad financiera, fomentar la confianza y proteger a los consumidores. Otros objetivos del SESF son desarrollar una cultura común de supervisión y facilitar la realización de un mercado financiero único europeo.

El SESF es un sistema de supervisión microprudencial y macroprudencial. El principal objetivo de la supervisión microprudencial es vigilar y limitar las tensiones que sufren las instituciones financieras a nivel individual, protegiendo de este modo a los consumidores. La exposición del sistema financiero a riesgos comunes no se tiene en cuenta en la supervisión microprudencial, sino en la supervisión macroprudencial, cuyo objetivo es limitar las dificultades del sistema financiero en su conjunto, a fin de proteger la economía global de pérdidas considerables de la producción real. En el





contexto del SESF, la JERS está encargada de la supervisión macroprudencial del sistema financiero de la Unión, mientras que la supervisión microprudencial es tarea de la ABE, la AEVM y la AESPJ, que colaboran en el marco de un comité mixto.

La creación de la unión bancaria en 2012 cambió la definición del marco de supervisión de la Unión al introducir nuevos elementos, como la elaboración de un código único aplicable a la supervisión, el [Mecanismo Único de Supervisión](#) (MUS), que empezó a funcionar en 2014, el [Mecanismo Único de Resolución](#) (MUR), operativo desde 2016, y el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

## MARCO

### A. Supervisión microprudencial

La supervisión microprudencial en la Unión se caracteriza por un sistema de autoridades compuesto por varios niveles, separados en función del sector (banca, seguros y mercados de valores mobiliarios) y el área de supervisión y regulación (europea y nacional).

#### 1. Autoridades Europeas de Supervisión (AES)

A escala europea, las AES son responsables de la supervisión microprudencial. La ABE, la AESPJ y la AEVM son agencias de la Unión con personalidad jurídica propia, que están representadas por sus respectivos presidentes; son independientes y actúan únicamente en interés del conjunto de la Unión. En septiembre de 2017, la Comisión publicó un conjunto de medidas de revisión de las AES formado por tres propuestas legislativas destinadas a reforzar las competencias, la gobernanza y la financiación de las AES. Los Reglamentos por los que se crean las AES establecen que el objetivo principal de estas autoridades es contribuir a la estabilidad y eficacia del sistema financiero. Las AES desempeñan su función al: facilitar el funcionamiento del mercado interior, en particular con un nivel sólido, efectivo y coherente de regulación y supervisión; velar por la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros; reforzar la coordinación de la supervisión internacional; evitar el arbitraje regulatorio y promover la igualdad de condiciones de competencia; garantizar que la asunción de riesgos pertinentes está regulada y supervisada adecuadamente; y reforzar la protección del consumidor.

Las AES contribuyen al desarrollo de un código normativo único elaborando normas técnicas de regulación y de ejecución, que son adoptadas por la Comisión (en forma de actos delegados o de ejecución). Asimismo, emiten directrices y recomendaciones y gozan de ciertos poderes por lo que respecta a las violaciones del Derecho de la Unión por parte de las autoridades nacionales de supervisión, las situaciones de emergencia y los desacuerdos que surjan entre las autoridades nacionales competentes.

Las tres AES están organizadas de la misma manera. Su estructura de gobernanza está formada por la Junta de Supervisores (el principal órgano de toma de decisiones, compuesto por el presidente, los máximos representantes de las autoridades competentes de supervisión de cada Estado miembro y un representante respectivamente de la Comisión, el BCE, la JERS y las otras dos AES), el Consejo de Administración, un presidente y un director ejecutivo.



**a. Autoridad Bancaria Europea (ABE)**

Base jurídica: Reglamento (UE) n.º 1093/2010 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), [en su versión modificada por la legislación posterior](#).

En la actualidad, la [ABE](#) tiene su sede en Londres. No obstante, en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, se ha presentado una propuesta legislativa relativa al traslado de sede de la ABE a París, efectiva a partir de la fecha en que el Reino Unido abandone oficialmente la Unión o a partir del 30 de marzo de 2019, si esta última fecha es anterior. La ABE actúa en el ámbito de las entidades de crédito, los conglomerados financieros, las empresas de inversión, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. También se encarga de iniciar y coordinar, en cooperación con la JERS, las pruebas de resistencia del sector bancario a escala paneuropea. La última prueba de resistencia se llevó a cabo en [2016](#) y la próxima será en [2018](#).

**b. Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)**

Base jurídica: Reglamento (UE) n.º 1094/2010 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), [en su versión modificada por la legislación posterior](#).

La [AESPJ](#) tiene su sede en Fráncfort del Meno. Su labor se centra principalmente en las empresas de seguros y reaseguros, los intermediarios de seguros, los conglomerados financieros y los fondos de pensiones de empleo. Contribuye al código normativo único sobre seguros y pensiones de jubilación, principalmente a través de los regímenes de Solvencia II y del FPE. La AESPJ inicia y coordina las pruebas de resistencia para evaluar la resiliencia del sector de los seguros. La última prueba de resistencia del sector de los seguros se realizó en [2016](#), mientras que la prueba de resistencia de las pensiones de jubilación tuvo lugar en [2017](#).

**c. Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)**

Base jurídica: Reglamento (UE) n.º 1095/2010 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), [en su versión modificada por la legislación posterior](#).

La [AEVM](#) tiene su sede en París. Se centra en los mercados de valores mobiliarios y en sus participantes (intercambios, agentes de bolsa, fondos, etc.). En la Unión, la AEVM tiene competencia exclusiva para registrar, supervisar y sancionar a las agencias de calificación crediticia y los registros de operaciones. También es responsable del reconocimiento de contrapartes centrales y registros de operaciones de terceros países, así como de la certificación y la aprobación de agencias de calificación crediticia de terceros países.

La AEVM ha llevado a cabo una prueba de resistencia de las entidades de contrapartida central en [2017](#).



## 2. Órganos comunes

### a. Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión

El Comité Mixto se encarga de la coordinación global e intersectorial con vistas a garantizar la coherencia de la supervisión. Tal como se establece en los Reglamentos relativos a las AES, esta actividad abarca los siguientes elementos: conglomerados financieros; servicios de contabilidad y auditoría; análisis microprudenciales de las evoluciones, riesgos y vulnerabilidades intersectoriales para la estabilidad financiera; productos de inversión al por menor; medidas contra el blanqueo de capitales; intercambio de información entre la JERS y las AES; y desarrollo de las relaciones entre estos organismos. El Comité Mixto se ocupa asimismo de la resolución de las diferencias entre las autoridades del SESF.

Está compuesto por los presidentes de las AES (y de los posibles subcomités) y está presidido, con carácter rotatorio por períodos de doce meses, por el presidente de una de las AES. El presidente del Comité Mixto es el vicepresidente de la JERS. El Comité Mixto debe reunirse al menos una vez cada dos meses. La secretaría está formada por personal de las AES.

### b. Sala de Recurso

La Sala de Recurso es independiente de las tres AES y es competente para los recursos de las partes afectadas por las decisiones de las AES.

Está compuesta por seis miembros titulares y seis miembros suplentes escogidos por las AES para un mandato de cinco años, sobre la base de una lista de candidatos propuesta por la Comisión.

Las resoluciones de la Sala de Recurso pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

## 3. Autoridades nacionales de supervisión competentes

Cada Estado miembro designa a sus propias autoridades competentes, que forman parte del SESF y están representadas en las AES.

### B. Supervisión macroprudencial

Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS)

Base jurídica: [Reglamento \(UE\) n.º 1092/2010 relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico](#) y [Reglamento \(UE\) n.º 1096/2010 del Consejo por el que se encomienda al Banco Central Europeo una serie de tareas específicas relacionadas con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico](#).

La supervisión macroprudencial a escala europea corre a cargo de la JERS, cuya sede se halla en Fráncfort del Meno. Su objetivo es prevenir y mitigar los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera a la luz de la evolución macroeconómica. Los Reglamentos de base confieren diferentes funciones a la JERS dotándola asimismo de una serie de instrumentos. Entre dichas funciones figuran las siguientes: recopilar y analizar la información pertinente; identificar y priorizar los riesgos sistémicos; emitir avisos y recomendaciones y realizar un seguimiento del curso dado a los



mismos; proporcionar al Consejo una evaluación cuando la JERS considere que podría plantearse una situación de emergencia; colaborar con otras partes del SESF; coordinar sus acciones con las de las organizaciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Junta de Estabilidad Financiera (JEF); y realizar tareas conforme a lo especificado en la legislación de la Unión.

La JERS se compone de una Junta General, un Comité Director, dos órganos consultivos (Comité Científico Consultivo y Comité Técnico Consultivo) y una Secretaría.

El BCE proporciona a la JERS apoyo analítico, estadístico, administrativo y logístico. El presidente del BCE también es presidente de la JERS. En 2014, la Comisión publicó un [informe](#) sobre la misión y la organización de la JERS.

### C. Cooperación a diferentes niveles

Las distintas entidades en el seno del SESF también se coordinan a escala internacional con instituciones diversas.

## DESARROLLO DEL MARCO DE SUPERVISIÓN

La crisis financiera ha puesto de manifiesto que la mera coordinación de la supervisión financiera a través del SESF resulta insuficiente para prevenir la fragmentación del mercado financiero europeo. Para superar este obstáculo se estableció la [unión bancaria](#) de la Unión. Uno de sus pilares fundamentales, el [MUS](#), es un elemento especialmente importante del marco de supervisión. Su objetivo es garantizar una supervisión uniforme y coherente de las entidades de crédito para prevenir el arbitraje regulatorio y la fragmentación del mercado de los servicios financieros en la Unión. El MUS lo forman todos los Estados miembros de la zona del euro y aquellos que, aun sin pertenecer a dicha zona, han decidido adherirse al mecanismo. Está integrado por el BCE y las autoridades nacionales competentes, que cooperan e intercambian información. El BCE es responsable del funcionamiento efectivo y coherente del mecanismo. Desde noviembre de 2014, el [Reglamento relativo al MUS](#) encomienda tareas específicas al BCE. Estas funciones incluyen autorizar a las entidades de crédito, velar por el cumplimiento de los requisitos prudenciales y otros requisitos normativos, y llevar a cabo exámenes de supervisión. El BCE se ocupa de la supervisión directa de bancos «significativos», mientras que las autoridades nacionales supervisan otras entidades de «menor importancia». Además de estas funciones microprudenciales, el BCE también tiene asignados cometidos e instrumentos macroprudenciales, como, por ejemplo, en relación con los colchones de capital. A tal fin, la estructura de gobernanza del BCE se ha adaptado mediante el establecimiento de un Consejo de Supervisión. Con objeto de garantizar una supervisión coherente, el BCE coopera estrechamente con las demás autoridades de que se compone el SESF, en particular con la ABE.

## PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En su condición de colegislador, el Parlamento ha desempeñado un importante papel en la elaboración de la legislación de base del SESF, y lo sigue desempeñando en las negociaciones sobre la legislación amparada por los distintos pilares de la



unión bancaria. También interviene respecto de los actos delegados (incluidas las normas técnicas de regulación) y los actos de ejecución (incluidas las normas técnicas de ejecución) adoptados por la Comisión. Goza asimismo de amplios derechos de información: recibe, por ejemplo, el programa anual de trabajo, el programa plurianual de trabajo y los informes anuales de las AES. Los presidentes y directores ejecutivos de las AES han de ser confirmados por el Parlamento Europeo. El Parlamento puede, además, solicitar dictámenes a las AES. También vota anualmente sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las AES. El Parlamento y el BCE han concluido asimismo un acuerdo interinstitucional<sup>[1]</sup> para garantizar la [rendición de cuentas](#) y la supervisión de las tareas encomendadas al BCE en el marco del MUS. Además, el presidente del Consejo de Supervisión [presenta](#) al Parlamento el Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE, explica la ejecución de las funciones de supervisión del BCE y responde a las preguntas de los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON).

[Dražen Rakić / Denitza Dessimirova](#)  
10/2018

---

[1]2013/694/EU.

